

الأقصى، و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 2026/07/01 حضر ممثل الشركة محمد فكري بطاقته عدد: BK108522، و تخلف الطرف المدعى عليه و المطلوب حضوره رغم التوصل، و أكد ممثل الشركة الطلب المدلى به، فتقرر بناء على اعتبار القضية جاهزة حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم بجلسة 2026/07/08.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطرف المدعي من خلال دعواه إلى أمر المدعى عليه بإرجاع مادتي الماء والكهرباء إلى المحلين الكائنين بدوار أولاد مومن جماعة موالين الواد إقليم بنسليمان مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الصائر، و التنفيذ اعتبارا للأمر الذي ستصدر بمثابة إذن يسمح للعارض بإدخال عداد الماء و الكهرباء.

و حيث أدلى الطرف المدعي لتعزيز طلبه بنسخة من عقد الكراء، و نسخة من محضر المعاينة، و صور من عين المكان.

و حيث تبين من خلال تحسس ظاهر الوثائق ان المحل التجاري الذي يشغله المدعي بمقتضى عقد كراء المصحح الامضاء بتاريخ 2025/10/20 كان يتوفر على مادة الماء والكهرباء من نفس العقد اعلاه وتم قطعه وهو الامر الذي يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي رضى بلخو بتاريخ 2026/06/08.

وحيث ان قاضي المستعجلات يتدخل عند توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وهو الشيء المتوفر في نازلة الحال.

وحيث إنه و تبعا لما تقدم فقد تأكد للمحكمة أخذا بظاهر الوثائق المدلى بها أن المحل التجاري العائد للمدعي كان يتوفر على مادة الماء والكهرباء إلا أن تم قطعها عليه علما أن تلك المادة ضرورية و لازمة و لا غنى عنها في الحياة اليومية و يتوجب على المدعى عليه العمل على إرجاعها بالسماح للمدعي بإدخال عداد للماء في اسمه و أدق قاضي المستعجلات يتدخل كلما كان الأمر يتوقف على اتخاذ إجراءات وقتية حماية لمصالح ثابتة لا يجوز ذلك مساسا بجوهر الحق مادام الأمر يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ألا وهي إرجاء مادة الماء والكهرباء للمحل المكروى من طرف المدعي.

و حيث إن خاسر المدعى يتحمل مصاريفها.

و تطبيقا للفقوول 1-32-37-38-39-45-50-124-149-152 من قانون المسطرة المدنية.